

4124624

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
Общего собрания участников
Общества Протокол № 3
от «17» ноября 2014 г.

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью

«Симанитрон»

(новая редакция)

г. Москва 2014 г.

35

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Симанитрон», именуемое в дальнейшем Общество, зарегистрировано МИ ФНС № 46 по г. Москве 26 февраля 2008 года за ОГРН 1087746277740, новая редакция утверждена Решением Внеочередного Общего собрания участников Протокол № 3 от «17» ноября 2014 года, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также в соответствии с иными положениями действующего законодательства РФ.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Симанитрон».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Симанитрон».

Наименование на английском языке: «Symanitron»

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

Государственная регистрация Общества осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа (Генерального директора).

Адрес места нахождения Общества содержится в едином государственном реестре юридических лиц.

2.3. Настоящий устав является учредительным документом Общества. Изменения в устав общества вносятся по решению Общего собрания участников Общества. Изменения, внесенные в устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников общества. При этом размер ответственности общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества.

3.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.3 Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов Участников Общества для осуществления деятельности, не запрещенной законодательством РФ, направленной на извлечение прибыли.

4.2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации.
- производство офисного оборудования и вычислительной техники;
- производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;
- производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения; оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей);
- оптовая торговля офисными машинами и оборудованием;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля радио- и телеаппаратурой
- розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой;
- разработка и производство оборудования для систем спутникового, эфирного и кабельного телевидения;
- разработка и производство оборудования систем спутниковой связи;
- разработка и производство средств связи и телекоммуникаций;
- операторская деятельность в области связи, предоставление услуг связи всех видов, в том числе телевизионной, телефонной, радио и телематических услуг связи всех видов, в том числе телевизионной, телефонной, радио и телематических услуг;
- проектирование систем и сооружений связи и телекоммуникаций;
- выполнение научно-исследовательских работ в области связи, телекоммуникаций и компьютерных технологий;
- разработка и производство электронного медицинского оборудования;
- проектирование, разработка и производство систем видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной и охранной сигнализации;
- разработка и производство компонентов компьютерных сетей, структурированных кабельных систем и «интеллектуальных» зданий;
- разработка и производство технологического оборудования;

- разработка и производство продукции, электронной и радиоаппаратуры специального назначения;
- разработка и производство контрольно-измерительных приборов различного назначения;
- разработка и производство оснастки и вспомогательного оборудования для производства радиотехнической аппаратуры различного назначения;
- организация и проведение испытаний аппаратуры различного назначения;
- организация и строительство передающих телевизионных центров и телевизионных студий;
- съёмка и распространение аудио и видеофильмов;
- оказание консалтинговых услуг в области связи и телекоммуникаций всех видов, в том числе автоматических телефонных станций, компьютерных сетей и систем кабельного телевидения, передающих телевизионных центров и телевизионных студий;
- оказание лизинговых услуг;
- производство внешних и внутренних строительно-монтажных работ, связанных со строительством систем связи и телекоммуникаций;
- проектирование и строительство компьютерных систем, структурированных кабельных сетей, систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступа;
- производство архитектурно-строительных работ обследование зданий и реставрационные работы;
- производство строительно-монтажных работ, реставрация и реконструкция зданий и сооружений, проектирование и создание собственной строительной индустрии, производство;
- отделочных материалов и предметов домоустройства, мебели;
- производство строительно-монтажных работ, включая монтаж внутренних и наружных инженерных систем, оборудования и коммуникаций, монтаж технологического оборудования;
- осуществление пусконаладочных работ в процессе строительных работ;
- оказание юридических и рекламно-информационных услуг;
- рекламная деятельность, организация и проведение выставок, ярмарок культурно-зрелищных мероприятий, выпуск и тиражирование кино-, видео-, аудио-, фото- и телепродукции, использование и предоставление организациям стендов для наружной рекламы;
- разработка, тиражирование и внедрение программных и программно-аппаратных средств;
- инвестиционная и торгово-посредническая деятельность на международном и российском рынках товаров, материалов и технологий;
- осуществление консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и других работ и услуг организациям и предприятиям на территории Российской Федерации, а также иностранным гражданам и фирмам в вопросах внешнеэкономической деятельности;
- торгово-закупочная деятельность;
- производство товаров народного потребления, строительных материалов и других товаров;
- продажа и приобретение «ноу-хау» и современных технологий в стране и за рубежом;
- оказание дилерских, дистрибьюторских и лизинговых услуг российским и зарубежным фирмам;
- производство изделий народных промыслов, сувенирно-художественной продукции;
- строительство и эксплуатация центра для сервисного обслуживания, ремонта, восстановления техники и приборов, в том числе бытовых;

- экспорт, импорт технологического оборудования, сырья, материалов, товаров народного потребления;
- создание собственных и совместных предприятий в различных областях производственной деятельности, а также области торговли;
- издательская деятельность и организация полиграфического производства;
- организация туризма с созданием собственной базы по его обслуживанию;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров (контрактов), договоров о международной кооперации и других смежных форм внешнеэкономического сотрудничества в соответствии с действующим законодательством российской Федерации, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.3. Для достижения поставленных целей Общество имеет право в установленном порядке:

- приобретать, принимать в аренду или безвозмездно любое имущество, а также производить отчуждение в любой форме имущества, принадлежащего обществу;
- страховать различные риски в страховых организациях;
- получать от финансово-кредитных учреждений кредиты;
- осуществлять инвестиции в ценные бумаги других организаций и совершать сделки на биржах;
- производить реализацию продукции, выполнение работ и предоставление услуг по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством;
- участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными и иными организациями;
- открывать представительства и филиалы, учреждать дочерние предприятия;
- совершать любые виды сделок, кроме запрещенных законодательством;
- участвовать в благотворительной деятельности;
- приобретать и использовать лицензии и патенты;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую и коммерческую деятельность;
- открывать банковские счета в любых финансово-кредитных учреждениях на территории РФ и за ее пределами, как в рублях, так и в иностранной валюте.

4.4. Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников с учетом действующего законодательства. Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируются действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, в соответствии со Списком участников Общества, ведение которого осуществляет Генеральный директор Общества.

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости долей участников Общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении Общества или решения единственного учредителя Общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом.

5.2. Также Участниками Общества могут быть признающие положения устава юридические лица и граждане РФ и других государств, осуществившие приобретение долей Общества.

5.3. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости приобретенных ими долей.

5.4. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Учредители (участники) Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией;

- нести другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов, и на момент утверждения Устава составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Учредители Общества должны оплатить полностью свои доли в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. Последствия нарушения этой обязанности определяются законом действующим законодательством.

Доля учредителя Общества, если иное не предусмотрено уставом общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

6.3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого в соответствии с Уставом Общества и Договором об учреждении, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены действующим законодательством.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет имущества Общества, пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение Уставного капитала Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

7.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества или третьим лицам, с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества непропорционально принадлежащим им долям. Порядок осуществления преимущественного права и срок, в течение которого участники Общества могут воспользоваться указанным правом, определяются ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

7.4. Доля или часть доли участника Общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

7.5. В случае приобретения доли или части доли участника самим Обществом, оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные